



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^a Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 30.09.2024, con trattazione scritta, lette le note scritte e conclusive, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 9633 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

tra

Parte_1 nata a Montemonaco (AP), il 9 aprile 1938, residente in Roma, Via Cimone n.113 – C.F. *C.F._1* *Parte_2* nato a Roma, il 13 aprile 1964, residente in Roma, Via Cimone n.113 – C.F. *C.F._2* e *Parte_3* nata a Roma, il 17 giugno 1967, residente in Roma, Via Cimone n.113 – C.F. *C.F._3* difesi e rappresentati dall'Avv. Gianluca Di Giorgio – C.F. *C.F._4* – pec *Email_1* – fax 068076152, presso il cui studio in Roma, Via Antonio Mordini n.14, sono elettivamente domiciliati, in forza di procura posta a margine dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida RG 2429/2021 di cui è causa

attori

e

Parte_4 cf. *C.F._5*, rappresentato e difeso per il procedimento odierno dall'Avv. Giuseppe MINUTOLI del Foro di Roma come da procura allegata al presente atto, presso il cui studio di Viale Liegi 1c è domiciliato, precisando che tutte le comunicazioni del giudizio debbano essere

fatte alla seguente pec

Email_2

convenuto

OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

CONCLUSIONI

come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –

I. *In limine litis* va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato a controparte in data 10 dicembre/ 15 dicembre 2020, i Sigg.ri *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3*

hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, il Sig. *Parte_4* *per ottenere lo sfratto per morosità e l'immediato rilascio dell'immobile (capannone), in caso di opposizione l'emissione dell'ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art.665 c.p.c., disponendo la continuazione della causa per la decisione nel merito, previa ordinanza di mutamento del rito e inoltre, l'emissione di decreto ingiuntivo di pagamento, immediatamente esecutivo, nei confronti di parte intimata, ai sensi degli artt.658 e 664 c.p.c., per la somma di € 57.600,00, per i canoni di locazione non corrisposti al momento della notificazione dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida di cui è causa, relativi alle mensilità da gennaio 2017 a dicembre 2020 (canone di locazione mensile € 1.200,00), oltre agli interessi sulla stessa maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo,*

quale morosità intimata e per quella somma maturanda per gli stessi titoli, oltre agli interessi sulla stessa maturandi dalle singole scadenze al soddisfo.

Si costituiva in giudizio il Sig. *Parte_4* opponendosi alla convalida dell'intimato sfratto per morosità e disconoscendo la firma apposta sul contratto di locazione di cui è causa.

Il Giudice stante l'opposizione, rilevato che la verifica può essere effettuata solo nel giudizio di merito e che, pertanto, le eccezioni impongono un approfondimento sul piano istruttorio non ha convalidato, non ha rilasciato l'immobile ed ha disposto il mutamento del rito con termine di legge.

Disposto il mutamento del rito i Sigg.ri *Parte_1* [...] *Pt_2* e *Parte_3* hanno depositato memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. nella quale hanno chiesto:

*“Accertato e dichiarato che il Sig. *Parte_4* ha sottoscritto il contratto di locazione stipulato in data 1° ottobre 2014 con i Sigg.ri [...] *Pt_1* *Parte_2* e *Parte_3* registrato in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n.11904 – Serie 3T di formalità, relativamente all'immobile (capannone) sito in Roma, Via Monte Artemisio n.4, identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 266, part.203 – sub 1 e part.227, avente durata iniziale 1° ottobre 2014 – 30 settembre 2020 e che successivamente ha sottoscritto l'integrazione a detto contratto in data 16 gennaio 2017, dichiarare il predetto contratto di locazione risolto per gravissimo inadempimento del SIG. *Parte_4* con conseguente condanna del medesimo a riconsegnare l'immobile (capannone) di cui è causa libero e vuoto da persone e cose a disposizione delle parti ricorrenti, fissando ad horas il termine per l'esecuzione.*

*Condannare, per l'effetto, il Sig. *Parte_4* al pagamento in favore dei ricorrenti della somma dovuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti per il periodo gennaio 2017 – ottobre 2021, ammontante a complessivi € 69.600,00, considerando il canone di locazione mensile di € 1.200,00, come contrattualmente convenuto, oltre alla somma maturanda per gli stessi titoli sino a momento del rilascio dell'immobile (capannone) di cui è causa, oltre agli*

interessi sulle predette somme maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo”.

Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il Sig. Pt_4

[...] il quale ha contestato in fatto e in diritto le avverse domande di cui ha invocato il rigetto, poiché improponibili ed infondate e ha precisato le seguenti conclusioni:

“Voglia l' CP_1 respinta ogni avversa eccezione e conclusione: in via preliminare: - Il sig. Pt_4 contesta la veridicità e l'autenticità della firma apposta sul contratto di locazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc si chiede che questo giudice ordini a controparte la produzione del certificato di autorizzazione rilasciato dal Comune di Roma e/o Acea Ato2 per allaccio in fogna del terreno e del capannone. Nel merito: in via principale — in ragione di quanto espresso accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in seno agli odierni ricorrenti per la parte di capannone insistente su terreno demaniale;

- in ragione di quanto dedotto ed eccepito, voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che il capannone presente sul terreno è stato costruito dal sig. Pt_4 e per gli effetti riconoscere allo stesso le indennità di legge così come prospettate e per gli effetti condannare parte ricorrente alla corresponsione in favore del sig. Pt_4 della somma di € 150.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che codesto Tribunale voglia determinare;

- accertare e dichiarare, sempre per le motivazioni esposte, l'esistenza di gravi motivi che consentono la riduzione del canone, e per gli effetti accertare e dichiarare che il sig. Pt_4 a far data dal 1.1.2017 non ha potuto godere del terreno e del relativo capannone per inadempimento del locatore e per gli effetti disporre della riduzione del canone;

- in ragione di quanto sopra espresso, voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che in ragione della chiusura dell'esercizio commerciale di carrozzeria il sig. Pt_4 a decorrere dall'anno 2017 ha subito un danno patrimoniale di € 30.000,00 annui per un totale di € 120.000,00

in subordinata: accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere il terreno e le opere sullo stesso costruite conformi all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, determinati in € 120.000,00; il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario."

All'udienza del 24/05/2023 il Giudice ha autorizzato i procuratori nel contraddittorio ad acquisire il contratto originale di locazione registrato, presso l'ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di Settebagni, Ufficio Territoriale di Roma 3 e a produrlo in giudizio.

All'udienza del 26/02/2024 il Giudice al fine di valutare la genuinità e l'autenticità o meno delle sottoscrizioni disconosciute, di cui è stata chiesta la verifica, ha disposto una consulenza tecnica, nominando la grafologa dott.ssa **Persona_1** che dovrà accertare se le scritture e le sottoscrizioni del contratto di locazione siano riconducibili, in termini di autenticità, genuinità e paternità, agli odierni oppositori.

All'udienza del 10/06/24 il Giudice non ha ammesso le prove richieste ed ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

La causa è stata chiamata in decisione all'udienza del 30.10.2024 e decisa entro i successivi giorni 30.

III. La domanda attorea è ammissibile, procedibile e fondata per le ragioni che seguono.

Esaurita la fase sommaria in cui non è stato convalidato lo sfratto per morosità, il successivo giudizio di cognizione è proseguito come ordinaria azione volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento del locatario ed una pronuncia sulla domanda di risoluzione e di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere.

Acquisito il contratto di locazione in originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio per la registrazione, deve giudicarsi che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, il Sig. **Parte_4** abbia

sottoscritto il contratto di locazione stipulato in data 1° ottobre 2014 con i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 registrato in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n.11904 – Serie 3T di formalità, relativamente all'immobile (capannone) sito in Roma, Via Monte Artemisio n.4, identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 266, part.203 – sub 1 e part.227.

Disposta ed espletata consulenza tecnica grafologica, con utilizzo di scritture di comparazioni e previa effettuazione di saggi grafici nel contraddittorio, l'ausiliario ha accertato che: <<... *Le firme a nome* Parte_4 *a margine ed in calce al contratto di locazione in data 1.8.2014 sono certamente autografe...>>.*

Le esposte conclusioni, peraltro non specificamente contestate nei termini delle preclusioni, possono ritenersi, ad avviso di questo Tribunale, pienamente condivisibili in quanto basate su una compiuta analisi ed accertamento delle scritture autografe in atti e di verifica e/o comparazione nonché su un esame dei saggi grafici e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tali accertamenti in contraddittorio in giudizio.

Ed invero, alcun dubbio può, poi, sussistere in ordine alla piena valenza probatoria della C.T.U. poiché, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di ufficio può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802)

Le Sezioni Unite Civili (Cass., sez. un., 30 dicembre 2011) di recente hanno precisato che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155). In particolare,

i motivi atti a giustificare l'incarico al c.t.u. di compiti di accertamento possono individuarsi: (a) nella complessità della ricostruzione della situazione in cui l'illecito si sia consumato e (b) nella diversità delle possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine d'identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito. In tal caso, quindi, la c.t.u. costituisce fonte oggettiva di prova poiché è strumento di accertamento di fatti *percepibili* solamente attraverso quelle cognizioni tecniche (Cass., 21412/2006, cit.; Cass. 212/2006, cit.; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512, *ivi*, 2003; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332, *ivi*, 2003; Cass., 10 marzo 2000, n. 2802, *ivi*, 2000; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957, *ivi*, 1999; Cass., 14 gennaio 1999, n. 321, *ivi*, 1999).

Applicando siffatti principi al caso in esame, deve ritenersi, senz'altro, dimostrata, *per tabulas*, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio *Persona_2*, dante causa delle odierne parti attrici, è indicata quale locatrice dell'immobile descritto nell'atto introduttivo, concesso in locazione alla parte convenuta, *Parte_4*.

In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso diverso stipulato in forma scritta e regolarmente ad oggetto "*appezzamento di terreno di mq. 250 circa con sovrastante capannone di mq 90 circa sito in Via Monti Artemisio n. 4*" stipulato in data 1° ottobre 2014 con i Sigg.ri *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* registrato in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n.11904 – Serie 3T di formalità, relativamente all'immobile (capannone) sito in Roma, Via Monte Artemisio n.4, identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 266, part.203 – sub 1 e part.227, avente durata iniziale 1° ottobre 2014 – 30 settembre 2020 (doc.1 – fascicolo fase sommaria – prodotto in originale agli atti di causa della presente fase di merito e custodito in cassaforte), con successiva integrazione in data 16 gennaio 2017, relativa alla esatta individuazione del capannone locato (doc.2 – fascicolo fase sommaria – non disconosciuta nella firma).

Alcun valore ha la disdetta del 2.1.2017 proveniente dal conduttore sia perché essa costituisce in realtà un recesso a causa della cessazione dell'attività

artigianale di carrozziere da me svolta” per ragioni non consentite dall’art. 6 del contratto in atti “, sia soprattutto perché successivamente ad è stata effettuata una integrazione contrattuale, sottoscritta da entrambe le parti locatizie, idonea a manifestare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata (v. Cass. civ., sez. VI, 18/01/2021, n. 708), di fatto azzerata.

Valutata l’ammissibilità dell’intimazione di sfratto per morosità va evidenziato che essa rappresenta l’esercizio, in forme speciali, di un’azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un’azione di condanna del conduttore al rilascio dell’immobile (ed all’eventuale richiesta di pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti).

Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l’istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell’originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione. Nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve, poi, ritenersi implicita l’istanza di rilascio dell’immobile oggetto del contratto.

Ciò premesso in termini generali, va rammentato che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.

Egual criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il

proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).

Adempiuti i riferiti oneri di allegazione e di prova, nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo deve valutarsi la gravità dell'inadempimento da parte del conduttore all'obbligazione del pagamento del canone in base a parametri distinti da quelli posti all'art. 5 della legge n. 392/78. La Suprema Corte di Cassazione si è infatti pronunciata nel senso dell'inapplicabilità della norma citata alle locazioni ad uso diverso, sul duplice presupposto della collocazione della disposizione di cui all'art. 5 nell'ambito del regolamento delle locazioni ad uso abitativo e della mancata inclusione della norma predetta nel novero di quelle (ex art. da 7 a 11) la cui vigenza è espressamente estesa all'altro settore attinente alle locazioni di immobili per uso non abitativo (v. Cass. Civ., Sez. Un. 1990 n. 12210).

Poiché nei giudizi per cui è causa si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione, non del citato art. 5, bensì dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento (che nel giudizio di risoluzione

del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche di ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale; completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.

In materia locatizia, dunque, il mancato pagamento del canone, pur ponendosi in contrasto con una delle obbligazioni principali del conduttore, può, a date condizioni e circostanze, da apprezzarsi discrezionalmente da parte del giudice di merito, essere valutato ai sensi dell'art. 1455 c.c. come un inadempimento di scarsa importanza e come tale non idoneo a provocare la risoluzione.

Fatte tali premesse va immediatamente osservato che, nel caso in esame, la conduttrice la difesa del conduttore abbia contestato e disconosciuto la firma apposta sul contratto di locazione di cui è causa, di cui ha chiesto formalmente la verifica nel presente giudizio di merito; abbia dedotto di essere i proprietaria del capannone insistente sul terreno di cui è causa per averlo egli stesso costruito, dovendo il canone di locazione (si diceva di € 700,00) riguardare solamente il terreno e che in virtù dell'uso del capannone ultratrentennale, la medesima parte intimata avesse diritto a permanere nel manufatto ed ad ottenere l'indennizzo per le migliorie apportate al terreno con la costruzione del capannone, indennizzo calcolato in minimo € 150.000,00.

Nondimeno, il Pt_4 già in data 1° gennaio 2017, tramite raccomandata a mano consegnata ai locatori e ricorrenti nel presente giudizio (doc.2 – fascicolo fase di merito), ha comunicato la “disdetta del contratto di locazione di Via Monte Artemisio n.4 del 1° ottobre 2014 – registrato il 23 ottobre 2014 al n.TJQ 3T-11904, *“a causa della cessazione dell’attività artigianale di carrozziere da me svolta”*. Indi, all’esito del giudizio, la c.t.u. ha accertato la paternità del contratto anche al sottoscrittore Pt_4 Il conduttore non ha, poi, contestato il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da *gennaio 2017 a dicembre*

2020 (*canone di locazione mensile € 1.200,00*) per una somma complessiva di € 57.600,00 oltre agli interessi sulla stessa maturandi dalle singole scadenze al soddisfo.

Tale circostanza può, dunque, ritenersi “fatto pacifico” tra le parti (i fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte non li abbia contestati e/od abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, v. Cass. Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3175 del 05/03/2002; Cass. Civile, sentenza n. 1213 del 1999; Cass. Civile, sentenza n. 11513 del 1999; Cass. Civile, sentenza n. 10434 del 2000; Cass. Civile, sentenza n. 13904 del 2000; Cass. Civile, Sez. U, sentenza n. 761 del 23/01/2002).

L'omessa corresponsione dei canoni di locazione sarebbe, nondimeno, giustificata - a dire dell'intimata - dalla mancata fruizione dei locali a causa della impossibilità di svolgere l'attività commerciale nell'immobile locato.

Secondo l'assunto del convenuto e gli intimanti – ricorrenti sarebbero anche inadempienti per non avere realizzato sul terreno tutte le opere necessarie per renderlo idoneo all'uso pattuito, in particolare non avrebbero realizzato l'allaccio in fogna richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività commerciale di carrozzeria del Sig. *Parte_4*

Nondimeno, all'art.7 del contratto di locazione si legge che: “il conduttore dichiara di aver preso visione del locale concesso e di averlo trovato adatto al proprio uso ...” e che “...eventuali ristrutturazioni che si rendessero necessarie per l'utilizzo del locale sono a carico del conduttore, compresi eventuali costi di bonifica delle coperture in eternit”, prevedendo, altresì, che “è a carico del conduttore ed a sue spese l'esecuzione eventuale di tutte le opere necessarie per adattare l'immobile all'uso convenuto”, escludendo tali pattuizioni, per tabulas, eventuali profili di responsabilità e dunque risarcitori in ordine alla invocata e mai provata mancata possibilità in capo al Sig. *Parte_4* di poter proseguire la propria attività commerciale per presunti vizi dell'immobile di cui è causa, si dice, nell'avversa comparsa di costituzione e risposta, a far data dal 1°

gennaio 2017, data questa, comunque e semmai coincidente con la cessazione dell'attività di carrozziere da parte del Sig. Parte_4 come dal medesimo comunicato ai locatori con raccomandata consegnata a mano (appunto) del 1° gennaio 2017 (doc.2 – fase di merito).

Invero la dottrina più autorevole e la giurisprudenza ritengono legittima, ex art. 1460 c.c., la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione allorchè sia venuta completamente a mancare la prestazione della controparte per fatto imputabile al locatore (v. Cass. Civ., n. 7168 del 1997) ovvero per circostanza a questi non imputabile (v. Cass. Civ., n. 17844 del 2007; Cass. Civ., n. 261 del 2008, in fattispecie in cui, in applicazione del principio affermato da Cass. Civ. n. 24799 del 2008, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di appello aveva limitato il periodo di inutilizzabilità dell'immobile locato - con conseguente esonero del conduttore dal pagamento dei canoni della locazione e degli accessori - a quello di effettiva inagibilità dei locali, danneggiati dall'acqua utilizzata per spegnere un incendio sviluppatosi nel condominio).

In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che *l'exceptio non rite adimpleti contractus* di cui all'art. 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto (v. Cassazione civile, sez. III, 18/04/2001, n. 5682 in fattispecie in cui, alla stregua del suindicato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione del pagamento del canone da parte della conduttrice di immobile adibito ad esposizione commerciale, a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'immobile stesso, danneggiato da infiltrazioni di acqua causate dalla rottura

del vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento, le quali avevano determinato la completa inutilizzabilità dell'immobile locato; v. tuttavia, altresì, Cassazione civile, sez. III, 11/04/2006, n. 8425 che, in applicazione dei menzionati principi, ha ritenuto illegittima la sospensione in un'ipotesi in cui il conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi sopravvenuti, ritenendo tale comportamento non proporzionale all'inadempimento del locatore che al di più giustifica una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento).

Tenuto conto delle eccezioni dedotte appare opportuno osservare, in termini generali, che il locatore, ai sensi dell'art. 1575 c.c., è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, non già fornita di dotazioni al riguardo necessarie od utili in astratto, bensì in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale (Cass. Civ., 1 luglio 2005, n. 14094).

Salvo patto contrario non è, infatti, onere del locatore quello di ottenere l'eventuale autorizzazione amministrative necessarie per l'uso del bene, posto che per «qualità giuridiche» del bene devono intendersi solo «quelle necessarie per la generica utilizzazione dell'immobile e non quelle specificamente riguardanti le attività da svolgersi nel medesimo».

Inoltre, sempre salvo patto contrario, non è onere del locatore l'acquisizione, oltre al certificato di abitabilità, dell'autorizzazione amministrativa aggiuntiva concernente la specifica attività da svolgere in concreto nel cespite locato, con la conseguenza che nel caso in cui il locatore non ottenga la suddetta autorizzazione non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato (v. Cass. Civ., 12 maggio 2000, n. 6121; Cass. Civ., 26 settembre 2006, n. 20831, Cass. Civ., 13 marzo 2007, n. 5836 – relativa ad un caso di immobile, fittato per uso alberghiero, privo del certificato di abitabilità - Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395 concernente un caso di classificazione catastale del locale come

deposito incompatibile con l'esercizio di un'attività commerciale previsto in contratto).

Nella specie, peraltro, non era prevista, per contratto, una destinazione particolare dell'immobile tale da render necessario che lo stesso fosse dotato di precise caratteristiche onde ottenere specifiche licenze amministrative sicchè deve escludersi che, nel caso in esame, la dedotta destinazione d'uso costituisca una condizione di efficacia, quale elemento presupposto, o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto.

A ciò s'aggiunga, per altro verso, che la parte conduttrice è tenuta a conoscere le condizioni richieste dalla legge o dai regolamenti, anche locali, per ottenere le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto ed a verificare la concreta ricorrenza delle stesse nella fattispecie (v. Cass. Civ., 9 giugno 1994, n. 5623).

In altre parole, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie, attività commerciale), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative (v. Cass. Civ., 30 aprile 2005, n. 9019; v. Cass. Civ. 31 marzo 2008, n. 8303). Non può pertanto ravvisarsi la responsabilità del locatore, in relazione agli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell'art. 1576 c.c. ed avuto riguardo al successivo art. 1578 c.c. qualora il conduttore eccepisca la inidoneità dei locali alla destinazione particolare senza che sia stata prevista in contratto alcuna clausola diretta appositamente a rendere operante tra le parti la suddetta normativa o, comunque, riguardante la sussistenza di determinate caratteristiche tecniche dei locali in relazione all'attività da svolgere al loro interno.

Sul punto v. Cass. Civ., sez. III, 26/3/2009, n. 7347 in cui è stato affermato che:
“Nel caso di immobile locato per una particolare destinazione commerciale, tale da richiedere che esso sia dotato di determinate caratteristiche e che vengano altresì rilasciate apposite autorizzazioni amministrative, non basta la sola

specificazione in contratto di tale particolare destinazione dell'immobile locato a far nascere l'obbligo del locatore di eseguire le adeguate modificazioni o trasformazioni, ma occorre invece che le stesse siano state poste espressamente a suo carico dal contratto di locazione"; v. Cass. Civ., sez. III, 24/06/2009, n. 14772 secondo cui: "Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso di beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di locazione sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta; sussiste, invece, la responsabilità del locatore nei confronti del conduttore per il mancato rilascio delle stesse quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto del suo obbligo specifico di garantire il pacifico godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto".

V., inoltre, di recente Cass. Civ., sez. III, 25/1/2011, n. 1735, secondo cui «...La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, come condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore...»;...«...Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato...».

Infine, nel caso che occupa il Tribunale adito, non è rimasto anche altrimenti provato che si sia verificato una riduzione o una diminuzione del godimento del bene locato. Ciò che, comunque, al di più avrebbe dato diritto, a date condizioni, ad una riduzione della pigione (v. Cass. Civ., n. 3411 del 1983; Cass. Civ., n. 9863 del 1998; Cass. Civ., n. 7772 del 2004; Cass. Civ., n. 3991 del 2004, in fattispecie di inagibilità in parte dei locali, secondo cui: *“In tema di locazione di immobili urbani qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto”*; Cass. Civ., n. 24799 del 2008 secondo cui: *“In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”*; in senso conforme, Cass. Civ., n. 261 del 2008).

L'azione di riduzione del corrispettivo della locazione, di cui all'art. 1578 c.c., ha natura di azione costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale (v. Cass. Civ., sez. III, 13/7/2005, n. 14737). L'eccezione di inesatto adempimento di cui all'art. 1460 c.c. tende, invece, a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte.

La prova per testi non è stata ammessa in considerazione delle espresse pattuizioni contrattuali contenute all'art. 7) del contratto di locazione di cui è causa, in cui era

stato previsto che: *“ogni aggiunta (innovazione – miglioria – addizione) che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare il locale ed ogni altra innovazione, non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso del locatore (comunque né richiesto – né concesso) che la acquisirà, se lo ritiene, gratuitamente, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del canone, restando a carico del conduttore, inoltre, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”*.

Secondo il costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale, il locatore non risponde della rispondenza e dell'eventuale necessità di adeguamento dell'immobile concesso in locazione a particolari prescrizioni normative e/o amministrative, sia esistenti al momento della stipula del contratto di locazione, sia sopravvenute alla stipula dello stesso, qualora non abbia garantito nel contratto di locazione l'uso pattuito, limitandosi, come nel caso, a concedere l'immobile in locazione per un determinato uso (ex pluribus Cass.14732/2018 – Cass.20796/2018 - Cass.15377/2016).

All'art. 6 era anche stato precisato che: *“motivo di recesso non potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi, anche di P.S., ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore”*, con conseguente ed ovvio dovere di corrispondere il canone di locazione.

Le risultanze procedimentali non escludono, peraltro, che nel periodo in questione la conduttrice non abbia continuato a godere dell'immobile esercitando nello stesso la propria attività commerciale, atteso il mancato rilascio dell'immobile.

Non essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti e non avendo la conduttrice domandato ed ottenuto, attraverso una apposita pronuncia giudiziale od in via stragiudiziale, la riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato o dell'inesatto godimento, non può ritenersi legittima la totale e definitiva sospensione del pagamento del pigione da parte sua.

Spettando al Giudice il giudizio sulla gravità e sulla colpevolezza dell'inadempimento da parte del debitore conduttore, nella fattispecie ritiene il Tribunale che il mancato pagamento e/o il ritardato pagamento dei canoni relativamente ai mesi da gennaio 2017 al dicembre 2020 possano considerarsi un

inadempimento grave, sia in ragione alla durata ed all'entità della mora sia con riferimento alla condotta delle parti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo agitur.

A siffatta pronuncia dovrebbe seguire la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero di persone e sgombro di cose, fissata ex art. 56 della legge n. 392/78, al 31.12.2024.

III. Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sulla originaria domanda di ingiunzione, laddove all'esito del disposto mutamento del rito, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si è trasformata in domanda di pagamento dei canoni scaduti.

Non essendo dimostrato il versamento della pigione, il conduttore va condannato a pagare la somma capitale e gli interessi nella misura legale sui canoni scaduti ed a scadere dal da gennaio 2017 a dicembre 2020 (canone di locazione mensile € 1.200,00), oltre interessi legali ex art. 1282 comma 2, c.c..

IV. Vanno disattese le domande riconvenzionali volte ad :

"...in ragione di quanto espresso accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in seno agli odierni ricorrenti per la parte di capannone insistente su terreno demaniale

- in ragione di quanto dedotto ed eccepito, voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che il capannone presente sul terreno è stato costruito dal sig. Pt_4 e per gli effetti riconoscere allo stesso le indennità di legge così come prospettate e per gli effetti condannare parte ricorrente alla corresponsione in favore del sig. Pt_4 della somma di € 150.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che codesto Tribunale voglia determinare.

- accertare e dichiarare, sempre per le motivazioni esposte, l'esistenza di gravi motivi che consentono la riduzione del canone, e per gli effetti accertare e dichiarare che il sig. Pt_4 a far data dal 1.1.2017 non ha potuto godere del

terreno e del relativo capannone per inadempimento del locatore e per gli effetti disporre della riduzione del canone.

- in ragione di quanto sopra espresso, voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che in ragione della chiusura dell'esercizio commerciale di carrozzeria il sig. Pt_4 a decorrere dall'anno 2017 ha subito un danno patrimoniale di € 30.000,00 annui per un totale di € 120.000,00 risarcimento dei danni per mancato utilizzo del locale commerciale e per la restituzione dei canoni versati, non sufficientemente allegati e generiche, vanno disattese.

IN SUBORDINATA

- accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere il terreno e le opere sullo stesso costruite conformi all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, e determinati in € 120.000,00;

Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.

Gli atti di causa comprovano che l'oggetto del contratto fosse un appezzamento di terreno di circa 250 mq ed capannone di circa 90 mq.

Come si evince dalla lettura dell'art. 6 del contratto che il conduttore era perfettamente a conoscenza che il capannone era abusivo ed in cattivo stato di manutenzione (art. 9 contratto del 1985) oltre a ciò all'art.7 del contratto di locazione di cui è causa (doc.1 – fascicolo fase sommaria) è stato previsto che eventuali ristrutturazioni resesi necessarie erano a suo carico e che ogni innovazione, aggiunta o miglioria avrebbe dovuto essere autorizzata dal locatore, con facoltà per lo stesso di acquisizione senza corrispondere indennizzi di sorta.

A fronte di ciò all'art. 20 le parti hanno convenuto “...che per i primi trenta mesi il conduttore corrisponderà un canone ridotto di £ 225.000 mensili, ciò in quanto il conduttore provvederà a proprie spese alla riparazione del manufatto oggi fatiscente”, intendendo in questo modo il locatore indennizzare il conduttore di dette spese con una riduzione temporanea del canone di locazione, non potendo, dunque, il conduttore vantare alcun diritto in merito ad eventuali migliorie

apportate al terreno di cui è causa, ammesso lo siano, trattandosi semmai di interventi finalizzati allo svolgimento dell'attività commerciale del conduttore.

Indi il sig. Parte_4 itenne di eliminare il manufatto esistente e di realizzare - come da verbale di demolizione – *“la posa in opera delle fondamenta in blocchetti di tufo delle dimensioni di m.10 x 9 con n. otto piastre di ferro per l'aggancio di un futuro capannone”*). Da qui l'ordine di demolizione con conseguente richiesta e successiva concessione in sanatoria, in spregio alle pattuizioni contrattuali (art.9 – contratto di locazione doc. 5 – fascicolo fase di merito) che prevedeva il divieto di aggiunte ed innovazioni senza il preventivo consenso scritto del locatore, consenso che, non essendo stato né richiesto, né rilasciato, avrebbe impedito ed impedisce qualsivoglia richiesta di indennizzo per gli invocati da controparte miglioramenti.

Tra le parti è stato, poi, stipulato il successivo contratto di locazione e di cui è causa (doc.1 – fascicolo fase sommaria) avvenuta, come già detto, in data 1° ottobre 2014, avente ad oggetto l'immobile di cui alla allora già concessa sanatoria (rilasciata in data 25 luglio 2000), acquisito per accessione al terreno di proprietà delle parti intimanti – attori.

Come ha chiarito la Suprema Corte, in tema di locazione, *“gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 cod. civ., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest'ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l'accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell'accessione”*.

Peraltro la richiesta di condono edilizio per l'abuso edilizio realizzato dal Sig. Parte_4 che non si limitò, come da pattuizioni contrattuali a riparare il capannone esistente, ma mise in opera nuovi interventi edilizi, seppur avanzata dal Sig. Parte_4 in data 18 settembre 1986 (doc.6 –

fascicolo fase di merito), è stato riproposto “per ricostruzione pratica” dal Sig. **Parte_5** e la relativa concessione in sanatoria n.238453 è stata rilasciata in data 25 luglio 2000 alle parti locatrici, come da documentazione che agli atti (doc.7 – fascicolo fase di merito).

L’interessato non ha, dunque, dimostrato sia nell’an sia nel quantum debeatur, la fondatezza della pretesa (attraverso il deposito di idonea documentazione ovvero attraverso il ricorso al giuramento decisorio ovvero ad utile interrogatorio formale della parte convenuta oppure ad ammissibile e valida prova testimoniale sui fatti dedotti a fondamento della pretesa) e, comunque, non avendo fornito la prova dei fatti noti da cui risalire, con ragionamento presuntivo semplice, all’esistenza, in termini di ragionevole probabilità, dei fatti ignoti relativi alla effettiva sofferenza dei danni e dei pregiudizi lamentati.

All’esito del giudizio è, se mai, rimasto provato l’inadempimento totale e definitivo al pagamento dei pigioni da gennaio 2017 sino alla data della riconsegna effettiva dell’immobile (canone di locazione mensile € 1.200,00 oltre interessi).

V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese del giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.

Le spese del giudizio seguono, dunque, la soccombenza e, in assenza di specifica nota-spese, sono liquidate come da dispositivo, giudicata la natura ed il valore della controversia e tenuto conto, infine, dell’esiguità dell’importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l’applicazione di medi tariffari dell’indicato scaglione (v. S.U. Civili dell’11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum).

Con il decreto legge 24.1.2012 n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, è stata stabilita l’abrogazione delle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” con operatività dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

(G.U. del 24 gennaio 2012, n. 19). Successivamente con legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25.3.2012, è stata disposta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto de quo stabilendosi l'ultrattività delle precedenti tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ne deriva che, nella fattispecie, le tariffe conservano piena efficacia in relazione alle attività professionali di procuratore ed avvocato svolte antecedentemente al 24.1.2012 ed in epoca successiva al 25 marzo 2012 facendosi riferimento, ovviamente, per i diritti alla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, e per gli onorari alla tariffa in vigore al momento in cui l'attività difensiva si è esaurita. Per l'attività intermedia (periodo dal 24.1.2012 al 25 marzo 2012), in assenza di decreto ministeriale dell'autorità vigilante, si applicano le precedenti tariffe in via equitativa ed anche ex art. 2225 c.c., alla luce degli usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse. Per l'attività successiva al 22 agosto del 2012 si applica il nuovo regolamento D.M. n.55/2014 e succ. recenti mod..

Relativamente ai capi di condanna, la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.) e di tanto non occorre fare menzione nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- a) previo accertamento che il Sig. *Parte_4* ha sottoscritto il contratto di locazione stipulato in data 1° ottobre 2014 con i Sigg.ri [...] *Pt_1* *Parte_2* e *Parte_3* registrato in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n.11904 – Serie 3T di formalità, relativamente all'immobile sito in Roma, Via Monte Artemisio n.4, identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 266, part.203 – sub 1 e part.227, avente durata iniziale 1° ottobre 2014 – 30 settembre 2020 (doc.1

– fascicolo fase sommaria – prodotto in originale agli atti di causa della presente fase di merito e custodito in cassaforte) e che successivamente ha sottoscritto l'integrazione a detto contratto in data 16 gennaio 2017, relativa alla esatta individuazione del capannone locato (doc.2 – fascicolo fase sommaria – non disconosciuta nella firma), dichiara siffatto rapporto contrattuale di locazione risolto per grave inadempimento del conduttore;

- b) condanna il conduttore, sig. Parte_4 a riconsegnare ai locatori in solido, l'immobile locator sito in Roma, Via Monte Artemisio n.4, identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 266, part.203 – sub 1 e part.227, meglio descritto e raffigurato nell'integrazione al contratto del 16 gennaio 2017, libero da persone e sgombero da cose;
- c) fissa ex art. 56 della legge n. 392 del 1978, per l'esecuzione, la data del 31.12.2024;
- d) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, il Sig. Parte_4 al pagamento, in favore degli attori in solido, di tutti i canoni insoluti scaduti ed a scadere, pari ad euro 1.200,00 mensili oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2, c.c. a far tempo dal mese di gennaio 2017 sino all'effettiva data di esecuzione del rilascio dell'immobile locato;
- e) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande riconvenzionali principali e subordinate di parte convenuta;
- f) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori in solido che liquida, d'ufficio, in complessivi euro 14.103,00 per onorari, oltre spese vive per contributo, per marca da bollo e per spese di notifica, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- g) pone le spese di c.t.u. integralmente a carico di parte convenuta;

Così deciso in Roma, li 28.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione figurata del 30.09.2024

IL GIUDICE UNICO

(dott. ssa Maria Flora Febbraro)

Come ha chiarito la Suprema Corte, in tema di locazione, “gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 cod. civ., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest'ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l'accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell'accessione”.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 *sexies*, comma secondo, c.p.c..

Così deciso in Roma 30/09/2024

Il Giudice Unico

dott.ssa Maria Flora Febbraro